MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Orçamento Federal
Coordenação-Geral de Acompanhamento de Assuntos de Controle e Orçamento

Nota Informativa SEI nº 679/2025/MPO

INTERESSADO(S): Secretário de Orçamento Federal

ASSUNTO: **182ª Reunião Prévia da Comissão de Financiamentos Externos (Pré Cofiex). Programa de Concessões Rodoviárias Inteligentes. Pleito 258993514/2025.**

Classificação do Documento: Preparatório, até divulgação da deliberação da Cofiex em sua 182ª Reunião.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. A presente Nota trata de manifestação desta Coordenação-Geral de Acompanhamento de Assuntos de Controle e Orçamento da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento (CGCOR/SOF/MPO) acerca da proposta de autorização, pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), para preparação de programa federal com o apoio de natureza financeira de fontes externas.

2. Informa-se que, respeitadas as competências da SOF, e após consultada a Subsecretaria de Programas de Infraestrutura (SEINF), esta CGCOR sugere a não-aprovação do "Programa de Concessões Rodoviárias Inteligentes", pelos motivos expostos nesta Nota Técnica.

CONTEXTUALIZAÇÃO

3. Por meio de mensagem eletrônica enviada em 15 de agosto de 2025, a Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do MPO (SEAID/MPO) encaminhou a esta SOF, a pauta da 182ª Reunião Cofiex, da qual consta a submissão para deliberação do "Programa de Concessões Rodoviárias Inteligentes" (pleito 258993514/2025), cujo proponente é o Ministério dos Transportes (MT).

4. Inicialmente, é preciso esclarecer que esta análise, não abrange qualquer juízo de oportunidade e conveniência política sobre a matéria, não exime a manifestação dos demais membros da Cofiex, está fundamentada nas competências da SOF e pautada tanto na observância das regras fiscais vigentes quanto na legislação vigente acerca dos procedimentos para inclusão das respectivas dotações nos Projetos de Leis Orçamentárias (PLOAs) e nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais (LOAs).

5. Informa-se que as competências da SOF foram estabelecidas no art. 20 do Anexo I do Decreto n. 11.353, de 1º de janeiro de 2023, e alterações posteriores. Precipuamente, compete à SOF coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias e da proposta orçamentária da União, compreendidos os orçamentos fiscal e da seguridade social, assim como estabelecer as normas necessárias à elaboração e à implementação dos orçamentos federais sob sua responsabilidade.

6. Sobre as Regras Fiscais vigentes, primeiramente, é imperativo alertar que as despesas custeadas com fontes externas estão sujeitas às regras fiscais vigentes, tanto às relativas ao cumprimento da meta de resultado primário quanto às relacionadas com a observância dos limites individualizados de despesas primárias definidos no Regime Fiscal Sustentável. Assim, as referidas despesas, quando classificadas como despesas primárias, poderão ser submetidas a contingenciamento e/ou a bloqueio orçamentário de forma análoga àquelas custeadas com recursos internos (do Tesouro Nacional ou do órgão),

para atendimento ao art. 9º da LRF e ao art. 3º da Lei Complementar n. 200, de 30 de agosto de 2023 (LC 200/2023).

7. Alerta-se que, considerando-se que a LRF define que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios, é pertinente que, durante a preparação do contrato e sua execução, os órgãos executores avaliem os investimentos necessários para o cumprimento das metas pactuadas, assim como sua capacidade de priorizar os recursos em relação às demais atividades do órgão. Nesse sentido, entende-se recomendável que sejam estabelecidas medidas de priorização e de mitigação de riscos, para que, quando identificado risco de restrição orçamentária, seja possível adotar, tempestivamente, ações cabíveis para minimizá-los.

8. Sobre a inclusão da dotação no PLOA e na LOA, preliminarmente, vale esclarecer, até o orçamento de 2025, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) somente permitia a inclusão no PLOA de operações de crédito externas contratadas ou cujas cartas-consulta fossem autorizadas pela Cofiex até 15 de julho de 2024; porém, o PLN 2/2025, relativo à LDO 2026, em seu art. 21, traz uma inovação ao estabelecer que as dotações poderão ser incluídas no PLOA 2026 previamente à aprovação da Cofiex, com o objetivo de permitir ao órgão executor avaliar o espaço fiscal e demonstrar a capacidade de inclusão da dotação no orçamento federal.

9. Assim, durante a elaboração da LOA, com vistas ao equilíbrio da gestão dos recursos públicos, à redução de incertezas no ambiente econômico e à sustentabilidade intertemporal do endividamento público, a Junta de Execução Orçamentária (JEO), órgão de assessoramento direto ao Presidente da República na condução da política fiscal do Governo federal, conforme disposto no Decreto n. 9.884, de 27 de junho de 2019, delibera sobre os limites globais de despesas constantes da proposta de orçamento anual, cabendo à SOF informar, aos Órgãos Setoriais, os referenciais monetários respectivos. Por sua vez, compete aos Ministérios, enquanto executores das políticas públicas, a alocação dos recursos em suas unidades orçamentárias e ações orçamentárias, em consonância com as prioridades setoriais. Portanto, cabe ao órgão executor a alocação de recursos para as despesas decorrentes da contratação com financiamento externo, observado o limite divulgado pela SOF após deliberação da JEO.

10. Cabe destacar que, conforme o inciso I do § 1º do art. 32 da LRF, é preciso prévia e expressa autorização para contratação da operação de crédito no texto da LOA, em crédito adicional ou lei específica. Para o exercício financeiro de 2025, a referida autorização está estabelecida no art. 8º da Lei n. 15.121, de 10 de abril de 2025; para o exercício financeiro de 2026, a referida autorização está prevista no art. 8º do PLOA 2026.

11. Por fim, esclarece-se que, durante a execução do contrato, caso o órgão, ao fazer a avaliação dos investimentos necessários para fazer frente aos compromissos assumidos, identifique a necessidade de recursos adicionais poderá solicitar a abertura de crédito adicional, observada as disposições da LOA e os prazos e procedimentos definidos pela SOF em portaria sobre alterações orçamentárias.

12. Isto posto, passa-se a consolidar informações consideradas relevantes sob o aspecto orçamentário, de acordo com o documento disponível no Portal de Financiamento Externo (PFE), em 22 de agosto de 2025, acerca do pleito objeto desta manifestação.

13. Conforme informado no pleito, o objetivo do "Programa de Concessões Rodoviárias Inteligentes" é melhorar a produtividade e a competitividade da economia, por meio do aumento da eficiência nos investimentos em infraestrutura rodoviária.

14. Em relação às condições de financiamento, o pleito informa que o agente financiador é o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de US$ 500 milhões, sem contrapartida local, com prazo total de 300 meses, sendo 72 meses de carência. Pelo observado, há previsão de desembolso de 120 meses. Vale destacar que, considerado o cronograma apresentado no pleito, destaca-se que, no primeiro ano, a previsão de desembolso é de US$ 18,6 milhões.

15. Sobre os juros, o pleito informa juros de 5,54% a.a., sendo utilizado o índice SOFR, reajustado diariamente e composto (4,34% na data do pleito); spread de captação reajustado trimestralmente (0.40%); e spread de capital ordinário do BID aprovado anualmente (0.80%). Sobre os encargos, o pleito indica apenas Comissão de Compromisso, sobre o saldo não desembolsado, de 0.5%.

16. A Nota Técnica n. 7/2025/DOP-SNTR/SNTR, anexada ao pleito, informa que os recursos serão aplicados na Unidade Orçamentária “39101 - Ministério dos Transportes”, consignados na ação orçamentária “00VR - Participação da União em projetos de concessões rodoviárias outorgadas à iniciativa privada”, destinadas a despesas de capital (GND 4490), classificada com o identificador de Resultado Primário “RP3”, relativa a despesas primárias discricionárias, integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Afirma, ainda, que o empreendimento está abrangido no PAC, no Eixo “Transporte Eficiente e Sustentável”, sub-eixo “Rodovias”, sob o nome do Empreendimento “Aportes Públicos em Novas Concessões”, conforme Resolução CGPAC n. 1, de 19 de dezembro de 2023.

17. Salienta-se que, para possibilitar a inclusão do pleito na 182ª Cofiex, foi anexado ao pleito o documento intitulado “PLOA 2026 - Ação Orçamentária - 00VR – Espelho da Despesa”, com relatório extraído do SIOP, no qual observa-se que o MT alocou R$ 488.044.675,00 na ação “00VR”, no Grupo de Detalhamento “18 - Despesas Primárias Discricionárias Abrangidas pelo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC".

18. Consta, como anexo ao pleito, declaração, de 6 de maio de 2025, da Secretária Nacional de Transporte Rodoviário, na qualidade de ordenadora de despesas, atestando que a despesa “tem adequação orçamentária com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e é compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigentes”. Assim como, declaração, de mesma data, assinada pelo Secretário-Executivo do Ministério dos Transportes, atestando que o Órgão “possui condições de acomodar o ingresso dos recursos externos (...), nos limites orçamentários e financeiros estabelecidos” e informando “que a estratégia que irá adotar para acomodar a operação de crédito no seu orçamento consiste na priorização do projeto no planejamento dos próximos exercícios orçamentários, inclusão de fonte específica para financiamento externo, em ação orçamentária existente compatível com o objeto e eventuais remanejamentos necessários entre ações orçamentárias, sem ampliação dos limites fixados pelo Ministério do Planejamento e Orçamento para este e demais anos fiscais”.

ANÁLISE

19. Passando-se à análise sobre a adequação orçamentária do Programa, primeiramente em relação às regras fiscais vigentes, observa-se que o empréstimo adota o modelo de Financiamento por Investimento e que os recursos externos serão aplicados em despesas primárias discricionárias, com o intuito de financiar despesas de capital. Conclui-se, portanto, que a operação de crédito tem impacto no cumprimento da meta de resultado primário, estabelecida na LDO, assim como no limite individualizado de despesas primárias.

20. Consultada a SEINF, ponderou-se que, apesar da justificativa pela escolha da operação de crédito com vistas a garantir a atratividade e a confiabilidade de investidores, assegurando o aporte de recursos alinhado ao cronograma de desembolso sob a chancela do BID, há que se ressaltar o custo adicional decorrente do pagamento de juros e encargos, além de sujeição às variações cambiais constante das condições de financiamento da operação de crédito externo ora proposta.

21. Em relação à inclusão das dotações decorrentes do Programa no PLOA 2026, cabe destacar que, apesar do despacho do Secretário-Executivo do Ministério dos Transportes, citado anteriormente, o qual informava que a estratégia a ser adotada pelo MT para acomodar a operação de crédito no seu orçamento consistia na inclusão de fonte específica para financiamento externo, em ação orçamentária existente compatível com o objeto, o PLOA 2026, encaminhado ao Congresso Nacional no final do mês de agosto, não prevê fonte específica de financiamento externos alocada nas ações orçamentárias a cargo do órgão “39000 - Ministério dos Transportes”, conforme demonstrado no Volume IV-I do PLOA 2026, disponível em <PLOA 2026_volume IV>.

22. Também não foi identificada no PLOA 2026, conforme dados extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) em 10 de setembro de 2025, dotação vinculada a Identificador de Doações e de Operação de Crédito (IDOC) específico para o Programa de Concessões Rodoviárias Inteligentes.

23. Portanto, entende-se que a operação de crédito não consta do PLOA 2026, apesar de o PLDO 2026 permitir a sua inclusão como forma de demonstrar a capacidade do Órgão para adequar o Programa ao seu Referencial Monetário em face das demais atividades em andamento.

24. Ademais, da leitura atenta do documento “PLOA 2026 - Ação Orçamentária - 00VR – Espelho da Despesa”, considerando que o documento alerta sobre a necessidade de expansão de gastos, depreende-se que o MT não conseguiu priorizar integralmente o Programa dentro do referencial monetário divulgado pela SOF e distribuído pelo MT entre suas unidades e ações orçamentárias. Outrossim, é forçoso informar que a ação “00VR” foi encaminhada no PLOA 2026 com dotações que totalizam R$ 488.044.675,00. Sendo assim, entende-se que o pedido de expansão de gastos não foi acatado, prejudicando a execução orçamentária do Programa, com possíveis impactos no cumprimento das metas pactuadas.

25. Por fim, esclarece-se que o Programa de Concessões Rodoviárias Inteligentes foi submetido à deliberação da 180ª Reunião Cofiex e não aprovado, por inadequação orçamentária, em razão de não ter sido comprovada a anuência da Secretaria Especial do Programa de Aceleração do Crescimento (SEPAC), vinculada à Casa Civil da Presidência da República, acerca de sua inclusão no Novo PAC, programa de investimentos coordenado pelo governo federal, com o objetivo de acelerar o crescimento econômico e a inclusão social, gerando emprego e renda, e reduzindo desigualdades sociais e regionais. Todavia, o pleito revisado ainda carece da comprovação da citada anuência.

CONCLUSÃO

26. Diante do exposto, respeitadas as competências da SOF, e após consultada à Subsecretaria de Programas de Infraestrutura (SEINF), esta CGCOR sugere a **não-aprovação** do “Programa de Concessões Rodoviárias Inteligentes”, pelos motivos expostos nesta Nota Técnica.

RECOMENDAÇÃO

27. Sugere-se o encaminhamento desta Nota Técnica à consideração superior do Secretário de Orçamento Federal para subsidiar a tomada de decisão e, consequentemente, o voto na 182ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos acerca da proposta de autorização, pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) para preparação do Programa com o apoio de natureza financeira de fontes externas.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

LEILA KUHNERT CAMPOS

Coordenadora-Geral

Documento assinado eletronicamente por **Leila Kuhnert Campos**, **Coordenador(a)-Geral**, em 10/09/2025, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **53763483** e o código CRC **2003A66A**.